

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2287/2532

นายฮก แซ่ล้อ

โจทก์

นางกรรณิการ์ ไพบุญย์เลิศ

จำเลย

นายไพรัช ทองเชื้อ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66แผ่นที่ 4)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยจัดการโอนหุ้นของบริษัทเคมีคอลรีเสิร์ช จำกัด ให้โจทก์ 499 หุ้น สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 41957, 41958 และ 41959 ตำบลบางนา เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครและบ้านเลขที่ 940/145 ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินดังกล่าวนั้นให้ทายาทประมูลในระหว่างกันเองก่อนได้ราคาเพียงใดจึงแบ่งจำนวนเงินสุทธิให้โจทก์ 1 ใน 10 ส่วนหากไม่อาจประมูลในระหว่างทายาทได้ให้นำออกขายทอดตลาดแล้วแบ่งให้โจทก์ตามส่วนดังกล่าว คำขออื่น ๆ ของโจทก์ให้ยก

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65,64)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยมีเงื่อนไขว่าให้จำเลยนำไปหุ้นพิพาทมาวางศาลภายใน 15 วัน ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นและที่ดินพร้อมบ้านพิพาท (อันดับ 48) ต่อมาจำเลยแถลงว่าไม่อาจนำไปหุ้นพิพาทมาวางต่อศาลได้ (อันดับ 51)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นและที่ดินพร้อมบ้านพิพาทแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์ บริษัทเคมิกอลรีเสิร์ช จำกัด และเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นและที่ดินพร้อมบ้านพิพาทแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์ บริษัทเคมิกอลรีเสิร์ช จำกัด และเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เชียร ยูงทอง-สวิน อักษรายุธ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>